P U T U S A N

Nomor 854/Pid.Sus/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD FAZRIN ALIAS FAZRIN ALIAS CENGOR ALIAS CACING BIN ASPIAN ASMAN;**

2. Tempat lahir : Banjarbaru;

3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 21 September 1989;

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Karang Paci No.37 RT.006 RW.002 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur (NIK : 3273-0621-0989-0005) dan Jalan Ratu Zaleha Gang Permai Sari No. 02 RT.010 RW.001 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin (alamat tinggal);

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **DWI ARIF WIBOWO ALIAS DWI ALIAS PAIS ALIAS AJID BIN KASMUJI HENDRIK (ALM).**

2. Tempat lahir : Banjarmasin;

3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 10 Juni 1989;

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Melayu Darat Gg. IAIN Rt. 011 Rw. 002 Kel. Seberang Mesjid Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(NIK : 6371-0510-0689-0009) dan Jalan Ratu Zaleha Gg. Pandan Sari Rt. 010 Rw. 001 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. (alamat tinggal)

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2025 sampai dengan 7 September 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/163/IX/Res.4.2/2025/Ditresnarkoba tanggal 4 September 2025 dan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/164/IX/Res.4.2/2025/Ditresnarkoba tanggal 4 September 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 September 2025 sampai dengan tanggal 25 September 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2025 sampai dengan tanggal 4 November 2025;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 November 2025 sampai dengan tanggal 4 Desember 2025;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Desember 2025 sampai dengan tanggal 3 Januari 2026;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2025 sampai dengan tanggal 27 Desember 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2025 sampai dengan tanggal 10 Januari 2026;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2026 sampai dengan tanggal 11 Maret 2026;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Iqbal, S.H., dkk. Advokat-Penasihat Hukum, pada Lembaga Pusat dan Bantuan Hukum (LPBH) PERADI Banjarmasin yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Km. 5,8 RT.008 RW.001, Kelurahan Pemurus Dalam, Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dalam persidangan perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Nomor 854/Pid.Sus/2025/PN Bjm, tanggal 5 Januari 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 854/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 12 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 854/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 12 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhammad Fazrin Als Fazrin Als Cengor Als Cacing Bin Aspian Asman dan Terdakwa II Dwi Arif Wibowo Als Dwi Als Pais Als Ajid Bin Kasmuji Hendrik (Alm),** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Muhammad Fazrin Als Fazrin Als Cengor Als Cacing Bin Aspian Asman dan Terdakwa II Dwi Arif Wibowo Als Dwi Als Pais Als Ajid Bin Kasmuji Hendrik (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) jika denda tidak di bayar maka diganti dengan kurungan selama 190 (seratus sembilan puluh) hari.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket sabu berat kotor 4,48 gram (berat bersih 3,68 gram)
- 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,44 gram (berat bersih 0,1 gram)
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam logo "ROBOT"
- 1 (satu) pak plastik klip kecil
- 1 (satu) lembar tisu
- 1 (satu) buah kotak hitam
- 1 (satu) buah sendok dari sedotan plastik
- 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A warna hitam No. WhatsApp: 0838-6167-9777 dan No. WhatsApp Business: 0896-4777-1117 dengan IMEI 1: 864699055370401 dan IMEI 2: 864699055370419 (Milik sdr FAZRIN)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah HP merk Oppo A12 warna biru No. WhatsApp Business: 0882-0195-38678 dengan IMEI 1: 868383048888110 dan IMEI 2: 868383048888102 (Milik sdr FAZRIN)
- 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,56 gram (berat bersih 0,22 gram)
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
- 1 (satu) buah kotak roko ”MARLBORO”
- 1 (satu) buah buku catatan
- 1 (satu) pak plastik klip kecil
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ”CAMRY”
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A06 warna hitam No. WhatsApp Business: 0838-2982-9327 dan No. Simcard: 0812-5739-6415 dengan IMEI 1: 352978786837394 dan IMEI 2: 354435136837390 (Milik sdr DWI)
- 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna hitam No. WhatsApp: 0831-4066-1018 dengan IMEI 1: 863827042180127 dan IMEI 2: 863827042180135 (Milik sdr DWI)
- Screenshot (tangkapan layar) 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A warna hitam No. WhatsApp: 0838-6167-9777 dan No. WhatsApp Business: 0896-4777 1117 dengan IMEI 1: 864699055370401 dan IMEI 2: 864699055370419 (Milik sdr FAZRIN)
- Screenshot (tangkapan layar) 1 (satu) buah HP merk Oppo A12 warna biru No. WhatsApp Business: 0882-0195-38678 dengan IMEI 1: 868383048888110 dan IMEI 2: 868383048888102 (Milik sdr FAZRIN
- Screenshot (tangkapan layar) 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A06 warna hitam No. WhatsApp Business: 0838-2982-9327 dan No. Simcard : 0812-5739-6415 dengan IMEI 1: 352978786837394 dan IMEI 2: 354435136837390 (Milik sdr DWI)
- Screenshot (tangkapan layar) 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna hitam No. WhatsApp: 0831-4066-1018 dengan IMEI 1: 863827042180127 dan IMEI 2: 863827042180135 (Milik sdr DWI)

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu)
- Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon putusan yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga Para Terdakwa serta penasihat hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I **Muhammad Fazrin Als Fazrin Als Cengor Als Cacing Bin Aspian Asman** dan Terdakwa II **Dwi Arif Wibowo Als Dwi Als Pais Als Ajid Bin Kasmuji Hendrik (Alm)** pada hari Kamis, tanggal 04 September 2025 sekira pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September atau setidak-tidaknya pada tahun 2025 bertempat di Rumah Terdakwa I **Muhammad Fazrin Als Fazrin Als Cengor Als Cacing Bin Aspian Asman** Jalan Ratu Zaleha Gg. Permai Sari No. 2 Rt. 010 Rw. 001 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ***"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari informasi Masyarakat bahwa Terdakwa I Muhammad Fazrin dan Terdakwa II Dwi Arif sering mengedarkan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa I Muhammad Fazrin setelah dilakukan penyelidikan dan diketahui keberadaan Terdakwa I Muhammad Fazrin kemudian Saksi Made Eka Sedana, S.H.-Nyoman Sarat dan Saksi Oggi Oken-Berson melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Muhammad Fazrin di rumahnya yang berada di Jalan Ratu Zaleha Gg. Permai Sari No. 2 Rt. 010 Rw. 001 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan yang mana pada saat itu posisinya berada di dalam rumah dan pada saat Saksi Made Eka dan Saksi Oggi Oken melakukan introgasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhadap Terdakwa I Muhammad Fazrin datang Terdakwa II Dwi Arif yang sempat membuang narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket sabu berat kotor 4,48 gram (berat bersih 3,68 gram) yang sebelumnya disimpan di dalam kantong celana sebelah kanan yang rencananya akan diantar kepada pelanggan Terdakwa II Dwi Arif yaitu orang yang bernama UDIN di Anjir Muara Kab. Batola Prov. Kalimantan Selatan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I Muhammad Fazrin dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I Muhammad Fazrin yang disaksikan oleh saksi H. Hasan Basri, HS Bin H. Sahran (Alm) selaku Masyarakat sekitar ditemukan lagi 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,44 gram (berat bersih 0,1 gram) yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam logo “ROBOT” yang digantung di teras rumah, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah kotak hitam, 1 (satu) buah sendok dari sedotan plastik, 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A warna hitam No. WhatsApp: 0838-6167-9777 dan No. WhatsApp Business: 0896-4777-1117 dengan IMEI 1: 864699055370401 dan IMEI 2: 864699055370419, 1 (satu) buah HP merk Oppo A12 warna biru No. WhatsApp Business: 0882-0195-38678 dengan IMEI 1: 86833048888110 dan IMEI 2: 86833048888102, dan Uang Tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Made Eka dan Saksi Oggi Oken melakukan penggeladahan di rumah Terdakwa II bertempat di Jalan Ratu Zaleha Gg. Pandan Sari Rt. 010 Rw. 001 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan ditemukan 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,56 gram (berat bersih 0,22 gram), 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah kotak roko ”MARLBORO”, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ”CAMRY”, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A06 warna hitam No. WhatsApp Business : 0838-2982-9327 dan No. Simcard : 0812-5739-6415 dengan IMEI 1 : 352978786837394 dan IMEI 2 : 354435136837390 (Milik sdr DWI), 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna hitam No. WhatsApp : 0831-4066-1018 dengan IMEI 1 : 863827042180127 dan IMEI 2 : 863827042180135 (Milik sdr DWI), dan Uang tunai sebesar Rp. 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu).

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Puslafor Cabang Surabaya dengan nomor No.Lab: 08624/NNF/2025, tanggal 23 September 2025 terhadap Barang Bukti (BB) berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ±± 0,224 gram yang disita untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dijadikan sample, menyebutkan positif Narkotika mengandung Metafetamina (Nomor Barang bukti: 27889/2025/NNF) adalah (termasuk Narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Puslafor Cabang Surabaya dengan nomor No.Lab: 08624/NNF/2025, tanggal 23 September 2025 terhadap Barang Bukti (BB) berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ±± 0,052 gram yang disita untuk dijadikan sample, menyebutkan positif Narkotika mengandung Metafetamina (Nomor Barang bukti: 27890/2025/NNF) adalah (termasuk Narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, memjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang- Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian Pidana.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I **Muhammad Fazrin Als Fazrin Als Cengor Als Cacing Bin Aspian Asman** dan Terdakwa II **Dwi Arif Wibowo Als Dwi Als Pais Als Ajid Bin Kasmuji Hendrik (Alm)** pada hari Kamis, tanggal 04 September 2025 sekira pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September atau setidak-tidaknya pada tahun 2025 bertempat di Rumah Terdakwa I **Muhammad Fazrin Als Fazrin Als Cengor Als Cacing Bin Aspian Asman** Jalan Ratu Zaleha Gg. Permai Sari No. 2 Rt. 010 Rw. 001 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ***"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari informasi Masyarakat bahwa Terdakwa I Muhammad Fazrin dan Terdakwa II Dwi Arif sering mengedarkan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa I Muhammad Fazrin setelah dilakukan penyelidikan dan diketahui keberadaan Terdakwa I Muhammad Fazrin kemudian Saksi Made Eka Sedana, S.H.-Nyoman Sarat dan Saksi Oggi Oken-Berson melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Muhammad Fazrin di rumahnya yang berada di Jalan Ratu Zaleha Gg. Permai Sari No. 2 Rt. 010 Rw. 001 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan yang mana pada saat itu posisinya berada di dalam rumah dan pada saat Saksi Made Eka dan Saksi Oggi Oken melakukan introgasi terhadap Terdakwa I Muhammad Fazrin datang Terdakwa II Dwi Arif yang sempat membuang narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket sabu berat kotor 4,48 gram (berat bersih 3,68 gram) yang sebelumnya disimpan di dalam kantong celana sebelah kanan yang rencananya akan diantar kepada pelanggan Terdakwa II Dwi Arif yaitu orang yang bernama UDIN di Anjir Muara Kab. Batola Prov. Kalimantan Selatan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I Muhammad Fazrin dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I Muhammad Fazrin yang disaksikan oleh saksi H. Hasan Basri, HS Bin H. Sahran (Alm) selaku Masyarakat sekitar ditemukan lagi 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,44 gram (berat bersih 0,1 gram) yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam logo "ROBOT" yang digantung di teras rumah, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah kotak hitam, 1 (satu) buah sendok dari sedotan plastik, 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A warna hitam No. WhatsApp: 0838-6167-9777 dan No. WhatsApp Business: 0896-4777-1117 dengan IMEI 1: 864699055370401 dan IMEI 2: 864699055370419, 1 (satu) buah HP merk Oppo A12 warna biru No. WhatsApp Business: 0882-0195-38678 dengan IMEI 1: 86833048888110 dan IMEI 2: 86833048888102, dan Uang Tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Made Eka dan Saksi Oggi Oken melakukan penggeladahan di rumah Terdakwa II bertempat di Jalan Ratu Zaleha Gg. Pandan Sari Rt. 010 Rw. 001 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan ditemukan 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,56 gram (berat bersih 0,22 gram), 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah tas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selempang warna hitam, 1 (satu) buah kotak roko ”MARLBORO”, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ”CAMRY”, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A06 warna hitam No. WhatsApp Business : 0838-2982-9327 dan No. Simcard : 0812-5739-6415 dengan IMEI 1 : 352978786837394 dan IMEI 2 : 354435136837390 (Milik sdr DWI), 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna hitam No. WhatsApp : 0831-4066-1018 dengan IMEI 1 : 863827042180127 dan IMEI 2 : 863827042180135 (Milik sdr DWI), dan Uang tunai sebesar Rp. 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu).

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Puslafor Cabang Surabaya dengan nomor No.Lab: 08624/NNF/2025, tanggal 23 September 2025 terhadap Barang Bukti (BB) berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ±± 0,224 gram yang disita untuk dijadikan sample, menyebutkan positif Narkotika mengandung Metafetamina (Nomor Barang bukti: 27889/2025/NNF) adalah (termasuk Narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Puslafor Cabang Surabaya dengan nomor No.Lab: 08624/NNF/2025, tanggal 23 September 2025 terhadap Barang Bukti (BB) berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ±± 0,052 gram yang disita untuk dijadikan sample, menyebutkan positif Narkotika mengandung Metafetamina (Nomor Barang bukti: 27890/2025/NNF) adalah (termasuk Narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang- Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian Pidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Made Eka Sedana, S.H. - Nyoman Sarat** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berkaitan dengan peredaran narkotika jenis sabu tanpa ijin;.
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 4 September 2025 pukul 20.30 WITA bertempat di Jalan Ratu Zaleha Gang Permai Sari No.2 RT. 010 RW. 001 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- Bahwa awalnya Terdakwa I MUHAMMAD FAZRIN yang lebih dahulu diamankan, kemudian Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO datang ke rumah Terdakwa I yang rencana akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu, tetapi saat itu Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO membuang narkotika jenis sabu yang dibawa tersebut, tetapi dapat saksi dan rekan temukan;.
- Bahwa pada saat itu ditemukan sebanyak 3 (tiga) paket sabu berat kotor 4,48 (empat koma empat puluh delapan) gram/ berat bersih 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram;.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO membawa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan di konsumsi dan ingin membeli Sabu lagi dari Terdakwa I MUHAMMAD FAZRIN.
- Bahwa pada diri Terdakwa I MUHAMMAD FAZRIN ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan rincian yaitu 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,44 gram dan 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,56 gram/ berat bersih 0,22 gram, sehingga total narkotika jenis sabu yang ditemukan sebanyak 5 (lima) paket.
- Bahwa transaksi narkotika jenis sabu dilakukan sejak awal bulan Agustus 2025 atau sejak 1 (satu) bulan sebelum penangkapan;.
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD FAZRIN berperan sebagai pembeli Narkotika jenis sabu tersebut, yang dijual oleh Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO;.
- Bahwa Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara HUSIN.
- Bahwa Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO menerima narkotika dari Saudara HUSIN secara langsung dengan cara mengambil langsung ke rumah Saudara HUSIN yang beralamat di Jalan Pekapuran Kota Banjarmasin yang sebelumnya Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO sudah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menghubungi HUSIN bahwa akan membeli dan mengambil narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa DWI ARIF WIBOWO membeli narkotika jenis sabu dari HUSIN sebanyak 2 (dua) kantong berat sekitar 10 (sepuluh) gram dengan harga per kantong yaitu dengan berat 5 (lima) gram sebesar Rp.5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD FAZRIN menerima upah dari Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO dalam melayani penjualan sabu kepada pelanggan dari Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO bahwa melakukan pembayaran Narkotika jenis sabu kepada Saudara HUSIN dengan cara melakukan transfer menggunakan rekening BRI dengan nomor rekening 6736 0101 0240 atas nama DWI ARIF WIBOWO ke rekening Saudara HUSIN adalah rekening BNI dengan nomor rekening 1592 9313 78 atas nama HUSIN FAUZI;
- Terdakwa DWI ARIF WIBOWO sudah 25 (dua puluh lima) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Saudara HUSIN dan terakhir kali membeli narkotika jenis sabu kepada Saudara HUSIN pada hari Kamis tanggal 4 September 2025 sebanyak 2 (dua) kantong berat sekitar 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO mendapatkan keuntungan yang dalam transaksi narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong berat sekitar 5 (lima) gram, mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam penjualan dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan terjadi
- Bahwa pada saat penangkapan ada istri Terdakwa I yang berada didalam rumah;.
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Saksi Oggi Oken, S.H., Berson, S.P.,M.M. dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berkaitan dengan peredaran narkotika jenis sabu tanpa ijin;.
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 4 September 2025 pukul 20.30 WITA bertempat di Jalan Ratu Zaleha Gang Permai Sari No.2 RT. 010 RW. 001 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- Bahwa awalnya Terdakwa I MUHAMMAD FAZRIN yang lebih dahulu diamankan, kemudian Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO datang ke rumah Terdakwa I yang rencana akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu, tetapi saat itu Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO membuang narkotika jenis sabu yang dibawa tersebut, tetapi dapat saksi dan rekan temukan;.
- Bahwa pada saat itu ditemukan sebanyak 3 (tiga) paket sabu berat kotor 4,48 (empat koma empat puluh delapan) gram/ berat bersih 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram;.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO membawa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan di konsumsi dan ingin membeli Sabu lagi dari Terdakwa I MUHAMMAD FAZRIN.
- Bahwa pada diri Terdakwa I MUHAMMAD FAZRIN ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan rincian yaitu 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,44 gram dan 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,56 gram/ berat bersih 0,22 gram, sehingga total narkotika jenis sabu yang ditemukan sebanyak 5 (lima) paket.
- Bahwa transaksi narkotika jenis sabu dilakukan sejak awal bulan Agustus 2025 atau sejak 1 (satu) bulan sebelum penangkapan;.
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD FAZRIN berperan sebagai pembeli Narkotika jenis sabu tersebut, yang dijual oleh Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO;.
- Bahwa Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara HUSIN.
- Bahwa Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO menerima narkotika dari Saudara HUSIN secara langsung dengan cara mengambil langsung ke rumah Saudara HUSIN yang beralamat di Jalan Pekapuran Kota Banjarmasin yang sebelumnya Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO sudah menghubungi HUSIN bahwa akan membeli dan mengambil narkotika jenis sabu tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa DWI ARIF WIBOWO membeli narkotika jenis sabu dari HUSIN sebanyak 2 (dua) kantong berat sekitar 10 (sepuluh) gram dengan harga per kantong yaitu dengan berat 5 (lima) gram sebesar Rp.5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD FAZRIN menerima upah dari Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO dalam melayani penjualan sabu kepada pelanggan dari Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO bahwa melakukan pembayaran Narkotika jenis sabu kepada Saudara HUSIN dengan cara melakukan transfer menggunakan rekening BRI dengan nomor rekening 6736 0101 0240 atas nama DWI ARIF WIBOWO ke rekening Saudara HUSIN adalah rekening BNI dengan nomor rekening 1592 9313 78 atas nama HUSIN FAUZI;
- Terdakwa DWI ARIF WIBOWO sudah 25 (dua puluh lima) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Saudara HUSIN dan terakhir kali membeli narkotika jenis sabu kepada Saudara HUSIN pada hari Kamis tanggal 4 September 2025 sebanyak 2 (dua) kantong berat sekitar 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO mendapatkan keuntungan yang dalam transaksi narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong berat sekitar 5 (lima) gram, mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam penjualan dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan terjadi
- Bahwa pada saat penangkapan ada istri Terdakwa I yang berada didalam rumah;.
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa I Muhammad Fazrin alias Fazrin alias Cengor alias Cacing Bin Aspian Asman:

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Fazrin ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah menyimpan narkotika jenis sabu tanpa ijin;.
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Fazrin ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 September 2025 pukul 20.30 WITA di Jalan Ratu Zaleha Gang Permai Sari No.2 RT.010 RW.001 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin bersama-sama dengan Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO.
- Bahwa pada saat itu ditemukan sebanyak 4 (empat) paket sabu yang ditemukan pada 2 (dua) tempat yang berbeda dirumah Terdakwa I Muhammad Fazrin yaitu didepan rumah dan di pinggir jalan, setelah dilakukan penimbangan maka diketahui 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 4,48 gram (berat bersih 3,68 gram) dan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,44 gram (berat bersih 0,10 gram).
- Bahwa yang meletakan dan menyimpan 3 (tiga) paket sabu diatas tanah pada depan rumah Terdakwa I Muhammad Fazrin dan 1 (satu) paket sabu didalam tas yang digantung pada dinding depan rumah adalah Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO dan sabu 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas pada rumah adalah milik Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 September 2025 pukul 18.20 WITA, Terdakwa I Muhammad Fazrin bertemu dengan Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO sedang duduk didepan rumah dan Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO juga mengatakan bahwa sedang menyimpan sabu didalam tas yang tergantung pada dinding depan rumah dengan maksud sabu yang disimpan didalam tas adalah diperuntukan pesanan dari pelanggan sabu Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO, sehingga Terdakwa I Muhammad Fazrin dapat meyakini bahwa 1 (satu) paket sabu didalam tas yang tergantung pada dinding depan rumah adalah milik Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO, sedangkan 3 (tiga) paket sabu yang ditemukan petugas kepolisian diatas tanah depan rumah juga merupakan milik Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO, karena sepengetahuan Terdakwa I Muhammad Fazrin orang yang menyimpan sabu disekitar rumah hanyalah Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO.
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD FAZRIN membantu Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO dalam transaksi narkotika jenis sabu yaitu sejak awal bulan agustus 2025 atau sejak 1 (satu) bulan yang lalu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Fazrin terakhir menerima upah dari Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO dengan cara di transfer ke akun “DANA” sebanyak Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Fazrin pernah melayani penjualan sabu langsung kepada pelanggan sabu, yaitu pada saat pelanggan sabu sedang mencari Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO namun pada saat itu Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO sedang tidak ada. Sehingga pelanggan sabu tersebut memesan sabu kepada Terdakwa I MUHAMMAD FAZRIN dan menyerahkan uang pembelian sabu. Lalu Terdakwa I MUHAMMAD FAZRIN menyerahkan lagi uang pembelian sabu tersebut kepada Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO. Begitu juga dalam penyerahan sabu juga pernah disuruh oleh Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO untuk mengantar sabu kepada pelanggan sabu Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO yang sudah menunggu di rumah Terdakwa I MUHAMMAD.
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Fazrin mengkonsumsi narkotika jenis sabu terakhir kali pada hari Kamis tanggal 4 September 2025 pukul 16.30 WITA di dalam rumah seorang diri.
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Fazrin tidak memiliki ijin dalam hal menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu dari instansi yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terdakwa II Dwi Arif Wibowo alias Dwi alias Pais alias Ajid Bin Kasmuji Hendrik (Alm):

- Bahwa Terdakwa II Dwi Arif Wibowo ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah menyimpan narkotika jenis sabu tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa II Dwi Arif Wibowo ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 September 2025 pukul 20.30 WITA di Jalan Ratu Zaleha Gang Permai Sari No.2 RT.010 RW.001 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa II Dwi Arif Wibowo ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa I MUHAMMAD FAZRIN;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti sebanyak 5 (lima) paket sabu, dengan rincian untuk 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,44 gram (berat bersih 0,1 gram) ditemukannnya di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam logo ”ROBOT” yang digantung diteras rumah Terdakwa I MUHAMMAD

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

FAZRIN dan untuk 3 (tiga) paket sabu berat kotor 4,48 (empat koma empat puluh delapan) gram/ berat bersih 3,68 gram di temukannya di halaman rumah Terdakwa I MUHAMMAD FAZRIN;

- Bahwa yang meletakan dan menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket sabu, dengan rincian untuk 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,44 gram (berat bersih 0,1 gram) ditemukannya di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam logo ”ROBOT” yang digantung diteras rumah Terdakwa I MUHAMMAD FAZRIN adalah Terdakwa II Dwi Arif Wibowo sendiri, untuk 3 (tiga) paket sabu berat kotor 4,48 (empat koma empat puluh delapan) gram/ berat bersih 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram, ditemukannya di halaman rumah Terdakwa MUHAMMAD FAZRIN adalah Terdakwa II Dwi Arif Wibowo sendiri juga yang meletakannya, yang sebelumnya disimpan didalam kantong celana sebelah kanan, kemudian dilempar sedangkan untuk 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, ditemukannya didalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam di kost adalah Terdakwa II Dwi Arif Wibowo sendiri;
- Bahwa Terdakwa II Dwi Arif Wibowo meletakan dan menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket sabu, dengan rincian untuk 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,44 (nol kima empat puluh empat) gram ditemukannnya di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam logo ”ROBOT” yang digantung diteras rumah Terdakwa I MUHAMMAD FAZRIN pada hari Kamis tanggal 4 September 2025 pukul 17.30 WITA, untuk 3 (tiga) paket sabu berat kotor 4,48 (empat koma empat puluh delapan) gram ditemukannya dihalaman rumah Terdakwa I MUHAMMAD FAZRIN pada hari Kamis tanggal 4 September 2025 pukul 20.30 WITA sedangkan untuk 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram ditemukannya didalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam di kost pada hari Kamis tanggal 4 September 2025 pukul 14.00 WITA;
- Bahwa tujuan Terdakwa II Dwi Arif Wibowo melempar narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket sabu berat kotor 4,48 (empat koma empat puluh delapan) gram yang di temukannya di halaman rumah Terdakwa I MUHAMMAD FAZRIN adalah karena kaget melihat ada petugas Kepolisian sehingga refleks melempar narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket tersebut;
- Bahwa setiap kali menitipkan narkotika jenis sabu dirumah Terdakwa I MUHAMMAD FAZRIN kadang-kadang sebagai upah/ imbalan ucapan terima kasih dan biasanya mengajak Terdakwa I MUHAMMAD FAZRIN untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengkonsumsi narkotika secara gratis bersama dan mentransfer uang kepada Terdakwa I MUHAMMAD FAZRIN.

- Bahwa upah atau imbalan yang Terdakwa II Dwi Arif Wibowo berikan kepada Terdakwa I MUHAMMAD FAZRIN untuk menyimpan narkotika jenis sabu dirumah Terdakwa I MUHAMMAD FAZRIN, bervariasi sekitar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer dari BRImo ke akun DANA Terdakwa MUHAMMAD FAZRIN dengan nomor handphone 083861679777 terakhir pada hari Kamis tanggal 4 September 2025 pukul 03.04 WITA, sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa II Dwi Arif Wibowo mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara HUSIN pada hari Kamis tanggal 4 September 2025 pukul 07.00 WITA melalui aplikasi Whatsapp sebanyak 2 (dua) kantong, untuk 1 (satu) kantong diambil pagi dan sisanya 1 (satu) kantong diambil sore dengan harga perkantongnya adalah sebesar Rp.5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara mentrasfer ke rekening BNI dengan nomor rekening 1592 9313 78 atas nama HUSIN FAUZI.
- Bahwa Peran Terdakwa II Dwi Arif Wibowo adalah orang yang membeli narkotika jenis sabu dari Saudara HUSIN dan menitipkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I MUHAMMAD FAZRIN kalo ada pembeli, sedangkan peran Terdakwa I MUHAMMAD FAZRIN adalah tempat menyimpan narkotika jenis sabu dan ikut serta membantu apabila ada orang membeli narkotika jenis sabu, sedangkan Saudara HUSIN adalah tempat Terdakwa II Dwi Arif Wibowo membeli narkotika jenis sabu yang kemudian dijual lagi.
- Bahwa Terdakwa II Dwi Arif Wibowo tidak memiliki ijin dalam hal menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu dari instansi yang berwenang
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket sabu berat kotor 4,48 gram (berat bersih 3,68 gram);
- 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,44 gram (berat bersih 0,1 gram);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam logo "ROBOT";
- 1 (satu) pak plastik klip kecil;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah kotak hitam;
- 1 (satu) buah sendokdari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi 9Awarna hitam No. WhatsApp: 0838-6167-9777dan No.WhatsApp Business: 0896-4777-1117dengan IMEI 1: 864699055370401 dan IMEI 2 :864699055370419 (Milik sdr FAZRIN);
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A12 warna biru No. WhatsApp Business: 0882-0195-38678dengan IMEI 1: 868383048888110 dan IMEI 2: 868383048888102 (Milik sdr FAZRIN);
- Uang tunai sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu);
- 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,56 gram (berat bersih 0,22 gram);
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak roko "MARLBORO";
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) pak plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk "CAMRY";
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A06 warna hitam No. WhatsApp Business: 0838-2982-9327 dan No. Simcard: 0812-5739-6415 dengan IMEI 1: 352978786837394 dan IMEI2:354435136837390 (Milik sdr DWI);
- 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna hitam No. WhatsApp: 0831-4066-1018 dengan IMEI 1: 863827042180127 dan IMEI 2:863827042180135 (Milik sdr DWT);
- Uang tunai sebesar Rp413.000,00 (empat ratus tiga belas ribu) Screenshot (tangkapan layar);
- 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A warna hitam No. WhatsApp : 0838 6167-9777 dan No.WhatsApp Business: 0896-4777 1117 dengan IMEI 1 : 864699055370401 dan IMEI 2: 864699055370419 (Milik sdr FAZRIN) Screenshot (tangkapan layar);
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A12 warna biru No. WhatsApp Business : 0882-0195-38678 dengan IMEI 1:868383048888110 dan IMEI 2:868383048888102 (Milik sdr FAZRIN Screenshot (tangkapan layar);
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A06 warna hitam No. WhatsApp Business : 0838-2982-9327dan No. Simcard :0812-5739-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6415dengan IMEI 1: 352978786837394 dan IMEI 2:354435136837390 (Milik sdr DWI) Screenshot (tangkapan layar);

- 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna hitam No. WhatsApp : 0831 4066-1018 dengan IMEI 1:863827042180127 dan IMEI 2:863827042180135 (Milik sdr DWI);

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum, serta di persidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum ra Terdakwa dan semuanya mengaku mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan hari Kamis tanggal 4 September 2025 Ditresnarkoba Polda Kalsel telah dilakukan penimbangan elektronik kelas IImerk CHQ model AJ 1002 C yang telah diuji sesuai dengan keterangan hasil pegujian dari Disperindag kota Banjarmasin Nomor: 311/Met-BJM/SKHP/DPP/V/2025 tanggal 20 Mei 2025 diperoleh hasil penimbangan barang bukti narkotika tersebut yaitu 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor 5,48 gram (berat bersih 4,00 gram).
- Laporan Pengujian Puslafor Cabang Surabaya dengan nomor No.Lab: 08624/NNF/2025, tanggal 23 September 2025 terhadap Barang Bukti (BB) berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± ± 0,224 gram yang disita untuk dijadikan sample, menyebutkan positif Narkotika mengandung Metafetamina (Nomor Barang bukti: 27889/2025/NNF) adalah (termasuk Narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Laporan Pengujian Puslafor Cabang Surabaya dengan nomor No.Lab: 08624/NNF/2025, tanggal 23 September 2025 terhadap Barang Bukti (BB) berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± ± 0,052 gram yang disita untuk dijadikan sample, menyebutkan positif Narkotika mengandung Metafetamina (Nomor Barang bukti: 27890/2025/NNF) adalah (termasuk Narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 September 2025 pukul 07.00 WITA Terdakwa II Dwi Arif Wibowo memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kantong dari Saudara HUSIN melalui aplikasi Whatsapp. 1 (satu) kantong diambil pagi dan sisanya 1 (satu) kantong diambil sore dengan harga perkantongnya adalah sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayar dengan cara trasfer ke rekening BNI dengan nomor rekening 1592 9313 78 atas nama HUSIN FAUZI lalu Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO menerima narkotika dari Saudara HUSIN secara langsung dengan cara mengambil langsung ke rumah Saudara HUSIN yang beralamat di Jalan Pekapuran Kota Banjarmasin. Kemudian pada hari Kamis tanggal 4 September 2025 pukul 20.30 WITA, Terdakwa I MUHAMMAD FAZRIN diamankan dirumahnya yang beralamat di Jalan Ratu Zaleha Gang Permai Sari No.2 RT. 010 RW. 001 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Saat dilakukan Introgasi terhadap Terdakwa I MUHAMMAD FAZRIN, Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO datang ke rumah Terdakwa I MUHAMMAD FAZRIN yang rencana akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu, tetapi saat itu Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO membuang 3 (tiga) paket sabu berat kotor 4,48 gram (berat bersih 3,68 gram) yang sebelumnya disimpan di dalam kantong celana sebelah kanan yang rencananya akan diantar kepada pelanggan Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I MUHAMMAD FAZRIN ditemukan lagi 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,44 gram (berat bersih 0,1 gram) yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam logo “ROBOT” yang digantung di teras rumah, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah kotak hitam, 1 (satu) buah sendok dari sedotan plastik, 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A warna hitam No. WhatsApp: 0838-6167-9777 dan No. WhatsApp Business: 0896-4777-1117 dengan IMEI 1: 864699055370401 dan IMEI 2: 864699055370419, 1 (satu) buah HP merk Oppo A12 warna biru No. WhatsApp Business: 0882-0195-38678 dengan IMEI 1: 86833048888110 dan IMEI 2: 86833048888102, dan Uang Tunai sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). Setelah dilakukan penggeladahan di rumah Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO di Jalan Ratu Zaleha Gg. Pandan Sari RT 010 RW 001 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan ditemukan 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,56 gram (berat bersih 0,22 gram), 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah kotak roko ”MARLBORO”, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ”CAMRY”, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A06 warna hitam No.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

WhatsApp Business: 0838-2982-9327 dan No. Simcard: 0812-5739-6415 dengan IMEI 1: 352978786837394 dan IMEI 2: 354435136837390 (Milik sdr DWI), 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna hitam No. WhatsApp: 0831-4066-1018 dengan IMEI 1: 863827042180127 dan IMEI 2: 863827042180135 (Milik sdr DWI), dan Uang tunai sebesar Rp413.000,00 (empat ratus tiga belas ribu).

- Bahwa peran Terdakwa II Dwi Arif Wibowo adalah orang yang membeli narkotika jenis sabu dari Saudara HUSIN dan menitipkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I MUHAMMAD FAZRIN kalo ada pembeli, sedangkan peran Terdakwa I MUHAMMAD FAZRIN adalah tempat menyimpan narkotika jenis sabu dan ikut serta membantu apabila ada orang membeli narkotika jenis sabu, sedangkan Saudara HUSIN adalah tempat Terdakwa II Dwi Arif Wibowo membeli narkotika jenis sabu yang kemudian dijual lagi sehingga Terdakwa II Dwi Arif Wibowo memberikan upah kepada Terdakwa I MUHAMMAD FAZRIN untuk menyimpan narkotika jenis sabu dirumah Terdakwa I MUHAMMAD FAZRIN, bervariasi sekitar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer dari BRImo ke akun DANA Terdakwa MUHAMMAD FAZRIN dengan nomor handphone 083861679777 terakhir pada hari Kamis tanggal 4 September 2025 pukul 03.04 WITA, sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Para Terdakwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan hari Kamis tanggal 4 September 2025 Ditresnarkoba Polda Kalsel telah dilakukan penimbangan elektronik kelas IImerk CHQ model AJ 1002 C yang telah diuji sesuai dengan keterangan hasil pegujian dari Disperindag kota Banjarmsin Nomor: 311/Met-BJM/SKHP/DPP/V/2025 tanggal 20 Mei 2025 diperoleh hasil penimbangan barang bukti narkotika tersebut yaitu 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor 5,48 gram (berat bersih 4,00 gram) kemudian disisihkan untuk pemeriksaan secara laboratories di Labfor Cabang Surabaya sebagaimana Laporan Pengujian Puslafor Cabang Surabaya dengan nomor No.Lab: 08624/NNF/2025, tanggal 23 September 2025 terhadap Barang Bukti (BB) berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ±± 0,224 gram yang disita untuk dijadikan sample, menyebutkan positif Narkotika mengandung Metafetamina (Nomor Barang bukti: 27889/2025/NNF) adalah (termasuk Narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang Narkotika) dan Laporan Pengujian Puslafor Cabang Surabaya dengan nomor No.Lab: 08624/NNF/2025, tanggal 23 September 2025 terhadap Barang Bukti (BB) berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ±± 0,052 gram yang disita untuk dijadikan sample, menyebutkan positif Narkotika mengandung Metafetamina (Nomor Barang bukti: 27890/2025/NNF) adalah (termasuk Narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. ***Setiap orang;***

2. ***Tanpa hak atau melawan hukum;***

3. ***Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I***;

4. ***Percobaan atau Permufakatan jahat;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts person*)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau persoon yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Muhammad Fazrin Als Fazrin Als Cengor Als Cacing Bin Aspian Asman** sebagai **Terdakwa I** dan **Dwi Arif Wibowo Als Dwi Als Pais Als Ajid Bin Kasmuji Hendrik (Alm)** sebagai **Terdakwa II**, dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri yang menyelenggarakan Pemerintahan di bidang Kesehatan dan menurut ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menurut ketentuan pasal 8 ayat 2 menyatakan, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic* serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 4 September 2025 pukul 07.00 WITA Terdakwa II Dwi Arif Wibowo memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kantong dari Saudara HUSIN melalui aplikasi Whatsapp. 1 (satu) kantong diambil pagi dan sisanya 1 (satu) kantong diambil sore dengan harga perkantongnya adalah sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayar dengan cara trasfer ke rekening BNI dengan nomor rekening 1592 9313 78 atas nama HUSIN FAUZI lalu Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO menerima narkotika dari Saudara HUSIN secara langsung dengan cara mengambil langsung ke rumah Saudara HUSIN yang beralamat di Jalan Pekapuran Kota Banjarmasin. Kemudian pada hari Kamis tanggal 4 September 2025 pukul 20.30 WITA, Terdakwa I MUHAMMAD FAZRIN diamankan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dirumahnya yang beralamat di Jalan Ratu Zaleha Gang Permai Sari No.2 RT. 010 RW. 001 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Saat dilakukan Introgasi terhadap Terdakwa I MUHAMMAD FAZRIN, Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO datang ke rumah Terdakwa I MUHAMMAD FAZRIN yang rencana akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu, tetapi saat itu Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO membuang 3 (tiga) paket sabu berat kotor 4,48 gram (berat bersih 3,68 gram) yang sebelumnya disimpan di dalam kantong celana sebelah kanan yang rencananya akan diantar kepada pelanggan Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I MUHAMMAD FAZRIN ditemukan lagi 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,44 gram (berat bersih 0,1 gram) yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam logo “ROBOT” yang digantung di teras rumah, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah kotak hitam, 1 (satu) buah sendok dari sedotan plastik, 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A warna hitam No. WhatsApp: 0838-6167-9777 dan No. WhatsApp Business: 0896-4777-1117 dengan IMEI 1: 864699055370401 dan IMEI 2: 864699055370419, 1 (satu) buah HP merk Oppo A12 warna biru No. WhatsApp Business: 0882-0195-38678 dengan IMEI 1: 86833048888110 dan IMEI 2: 86833048888102, dan Uang Tunai sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). Setelah dilakukan penggeladahan di rumah Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO di Jalan Ratu Zaleha Gg. Pandan Sari RT 010 RW 001 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan ditemukan 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,56 gram (berat bersih 0,22 gram), 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah kotak roko ”MARLBORO”, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ”CAMRY”, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A06 warna hitam No. WhatsApp Business: 0838-2982-9327 dan No. Simcard: 0812-5739-6415 dengan IMEI 1: 352978786837394 dan IMEI 2: 354435136837390 (Milik sdr DWI), 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna hitam No. WhatsApp: 0831-4066-1018 dengan IMEI 1: 863827042180127 dan IMEI 2: 863827042180135 (Milik sdr DWI), dan Uang tunai sebesar Rp413.000,00 (empat ratus tiga belas ribu).

Menimbang, bahwa peran Terdakwa II Dwi Arif Wibowo adalah orang yang membeli narkotika jenis sabu dari Saudara HUSIN dan menitipkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I MUHAMMAD FAZRIN kalo ada pembeli, sedangkan peran Terdakwa I MUHAMMAD FAZRIN adalah tempat menyimpan narkotika jenis sabu dan ikut serta membantu apabila ada orang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membeli narkotika jenis sabu, sedangkan Saudara HUSIN adalah tempat Terdakwa II Dwi Arif Wibowo membeli narkotika jenis sabu yang kemudian dijual lagi sehingga Terdakwa II Dwi Arif Wibowo memberikan upah kepada Terdakwa I MUHAMMAD FAZRIN untuk menyimpan narkotika jenis sabu dirumah Terdakwa I MUHAMMAD FAZRIN, bervariasi sekitar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer dari BRImo ke akun DANA Terdakwa MUHAMMAD FAZRIN dengan nomor handphone 083861679777 terakhir pada hari Kamis tanggal 4 September 2025 pukul 03.04 WITA, sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Para Terdakwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan hari Kamis tanggal 4 September 2025 Ditresnarkoba Polda Kalsel telah dilakukan penimbangan elektronik kelas IImerk CHQ model AJ 1002 C yang telah diuji sesuai dengan keterangan hasil pegujian dari Disperindag kota Banjarmsin Nomor: 311/Met-BJM/SKHP/DPP/V/2025 tanggal 20 Mei 2025 diperoleh hasil penimbangan barang bukti narkotika tersebut yaitu 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor 5,48 gram (berat bersih 4,00 gram) kemudian disisihkan untuk pemeriksaan secara laboratories di Labfor Cabang Surabaya sebagaimana Laporan Pengujian Puslafor Cabang Surabaya dengan nomor No.Lab: 08624/NNF/2025, tanggal 23 September 2025 terhadap Barang Bukti (BB) berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ±± 0,224 gram yang disita untuk dijadikan sample, menyebutkan positif Narkotika mengandung Metafetamina (Nomor Barang bukti: 27889/2025/NNF) adalah (termasuk Narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan Laporan Pengujian Puslafor Cabang Surabaya dengan nomor No.Lab: 08624/NNF/2025, tanggal 23 September 2025 terhadap Barang Bukti (BB) berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ±± 0,052 gram yang disita untuk dijadikan sample, menyebutkan positif Narkotika mengandung Metafetamina (Nomor Barang bukti: 27890/2025/NNF) adalah (termasuk Narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika golongan I atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I atau mengkomsumsinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor 5,48 gram (berat bersih 4,00 gram) yang disita dari Para Terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah termasuk perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* terdiri dari berapa komponen unsur yang bersifat alternatif yakni *"menawarkan untuk dijual", "menjual", "membeli", "menerima", "menjadi perantara dalam jual beli", "menukar", atau "menyerahkan",* dimana masing-masing dari komponen unsur tersebut pembuktiannya harus ditujukan kepada suatu obyek yang juga menjadi salah satu komponen unsur dalam unsur ketiga ini, yaitu "*narkotika golongan I",* sehingga apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka terpenuhilah unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "*menawarkan untuk dijual"* berarti mengajukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membelinya. Sedangkan pengertian "*menjual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran. "*Membeli"* berarti ada maksud tertentu terhadap barang yang diperolehnya yang pembayarannya sebading nilainya dengan harga barang yang diperoleh; *"Menerima"* berarti mendapatkan sesuatu dari pihak lain. "*Menjadi perantara dalam jual beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dimana atas tindakannya tersebut dia mendapatkan keuntungan. "*Menukar"* berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. **"***Menyerahkan"* berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa peran Terdakwa II Dwi Arif Wibowo adalah orang yang membeli narkotika jenis sabu dari Saudara HUSIN dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menitipkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I MUHAMMAD FAZRIN kalo ada pembeli, sedangkan peran Terdakwa I MUHAMMAD FAZRIN adalah tempat menyimpan narkotika jenis sabu dan ikut serta membantu apabila ada orang membeli narkotika jenis sabu, sedangkan Saudara HUSIN adalah tempat Terdakwa II Dwi Arif Wibowo membeli narkotika jenis sabu yang kemudian dijual lagi sehingga Terdakwa II Dwi Arif Wibowo memberikan upah kepada Terdakwa I MUHAMMAD FAZRIN untuk menyimpan narkotika jenis sabu dirumah Terdakwa I MUHAMMAD FAZRIN, bervariasi sekitar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer dari BRImo ke akun DANA Terdakwa MUHAMMAD FAZRIN dengan nomor handphone 083861679777 terakhir pada hari Kamis tanggal 4 September 2025 pukul 03.04 WITA, sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Para Terdakwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan hari Kamis tanggal 4 September 2025 Ditresnarkoba Polda Kalsel telah dilakukan penimbangan elektronik kelas IImerk CHQ model AJ 1002 C yang telah diuji sesuai dengan keterangan hasil pegujian dari Disperindag kota Banjarmsin Nomor: 311/Met-BJM/SKHP/DPP/V/2025 tanggal 20 Mei 2025 diperoleh hasil penimbangan barang bukti narkotika tersebut yaitu 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor 5,48 gram (berat bersih 4,00 gram) kemudian disisihkan untuk pemeriksaan secara laboratories di Labfor Cabang Surabaya sebagaimana Laporan Pengujian Puslafor Cabang Surabaya dengan nomor No.Lab: 08624/NNF/2025, tanggal 23 September 2025 terhadap Barang Bukti (BB) berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ±± 0,224 gram yang disita untuk dijadikan sample, menyebutkan positif Narkotika mengandung Metafetamina (Nomor Barang bukti: 27889/2025/NNF) adalah (termasuk Narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan Laporan Pengujian Puslafor Cabang Surabaya dengan nomor No.Lab: 08624/NNF/2025, tanggal 23 September 2025 terhadap Barang Bukti (BB) berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ±± 0,052 gram yang disita untuk dijadikan sample, menyebutkan positif Narkotika mengandung Metafetamina (Nomor Barang bukti: 27890/2025/NNF) adalah (termasuk Narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para terdakwa termasuk perbuatan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, oleh karena telah terpenuhi salah satu komponen dalam unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*menjual narkotika golongan I"* ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Percobaan adalah "Adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri". Sedangkan Pasal 1 angka 18 undang-undang *a quo* menyebutkan Permufakatan jahat adalah "Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa Terdakwa I MUHAMMAD FAZRIN sepakat untuk menyimpan dan membantu apabila ada orang membeli narkotika jenis sabu milik Terdakwa II DWI ARIF WIBOWO yang dibelinya dari SAUDARA HUSIN merupakan perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan melaksanakan tindak pidana narkotika sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal **penjatuhan pidana**, sebagaimana **KETENTUAN PERALIHAN** dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (**KUHP baru**) pada Pasal 613 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku (berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026), setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat **ketentuan pidana** harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini". Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa "Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang" (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026);

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 618 KUHP baru dinyatakan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang **sedang dalam proses peradilan** menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut **lebih menguntungkan** bagi tersangka atau terdakwa";

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat 1 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sementara dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, pada Lampiran II diuraikan bahwa **Pasal 114 ayat (1)** dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI (Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah));

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026, dinyatakan bahwa "Dalam hal Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat ancaman pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

minimum khusus, ketentuan ancaman pidana minimum khusus dihapus". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang", oleh Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak termasuk dalam pengecualian tersebut, maka ketentuan minimun khusus dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut juga dihapus, dan untuk selanjutnya oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa penghapusan minimum khusus, perubahan ketentuan pidana dari pidana penjara dan denda menjadi pidana penjara dan/atau denda dan jumlah ancaman maksimal denda yang lebih ringan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tersebut telah lebih menguntungkan Terdakwa, karena itu dalam hal penjatuhan pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tersebut sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, maka tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan Para Terdakwa, akan tetapi sebagai penjera dan pembinaan, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, dan menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Para Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya, serta dalam penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa tersebut, telah tercapai adanya keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Para Terdakwa dengan lama pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan, selain itu terhadap pidana denda yang bersifat alternatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa patut pula dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pidana denda yang dijatuhkan beserta pidana penggantinya, Majelis Hakim kembali berpedoman pada ketentuan yang lebih menguntungkan bagi Para Terdakwa dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penjatuhan pidana sebagaimana Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 618 KUHP Baru, khususnya untuk pidana denda, dengan mempertimbangkan kemampuan Para Terdakwa dalam melaksanakan pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 610 ayat (1) KUHP Baru yang kemudian berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, kembali mengacu ke Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan penyesuaian pidana untuk pidana denda paling banyak kategori VI; dihubungkan dengan Pasal 79 KUHP Baru, Pasal 80 KUHP dan Pasal 81 ayat (1) KUHP Baru serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026, maka pidana denda yang patut dijatuhkan kepada Para Terdakwa menurut pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar Para Terdakwa dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut, maka sebagaimana Pasal 81 ayat (3) KUHP Baru, kekayaan atau pendapatan Para Terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi denda yang tidak terbayar tersebut, dimana untuk waktu pelaksanaannya mengacu pada penghitungan pidana penjara pengganti pidana denda sebagaimana lampiran III Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 yaitu dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal kekayaan atau pendapatan Para Terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) KUHP Baru dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dalam lampiran III mengenai metode penghitungan pidana penjara pengganti pidana denda, maka pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, oleh karena tidak dipergunakan lagi maka seluruh barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa;
- Para Terdakwa pernah dihukum terkait perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhammad Fazrin Als Fazrin Als Cengor Als Cacing Bin Aspian Asman dan Terdakwa II Dwi Arif Wibowo Als Dwi Als Pais Als Ajid Bin Kasmuji Hendrik (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan** I";
2. **Menjatuhkan** pidana kepada **Terdakwa I Muhammad Fazrin Als Fazrin Als Cengor Als Cacing Bin Aspian Asman dan Terdakwa II Dwi Arif Wibowo Als Dwi Als Pais Als Ajid Bin Kasmuji Hendrik (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Tahun** dan denda masing-masing sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** yang harus dibayar dalam jangka waktu **1 (satu) bulan** dan dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diperpanjang untuk paling lama **1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap**.

3. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.

4. Menetapkan dalam hal, hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan Para Terpidana tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan tersebut, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **190 (seratus sembilan puluh) hari**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket sabu berat kotor 4,48 gram (berat bersih 3,68 gram);
- 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,44 gram (berat bersih 0,1 gram);
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam logo ”ROBOT”;
- 1 (satu) pak plastik klip kecil;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah kotak hitam;
- 1 (satu) buah sendok dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A warna hitam No. WhatsApp: 0838-6167-9777 dan No. WhatsApp Business: 0896-4777-1117 dengan IMEI 1: 864699055370401 dan IMEI 2: 864699055370419 (Milik sdr FAZRIN);
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A12 warna biru No. WhatsApp Business: 0882-0195-38678 dengan IMEI 1: 868383048888110 dan IMEI 2: 868383048888102 (Milik sdr FAZRIN);
- 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,56 gram (berat bersih 0,22 gram);
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak roko ”MARLBORO”;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) pak plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ”CAMRY”;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A06 warna hitam No. WhatsApp Business: 0838-2982-9327 dan No. Simcard: 0812-5739-6415

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan IMEI 1: 352978786837394 dan IMEI 2: 354435136837390 (Milik sdr DWI);

- 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna hitam No. WhatsApp: 0831-4066-1018 dengan IMEI 1: 863827042180127 dan IMEI 2: 863827042180135 (Milik sdr DWI);
- Screenshot (tangkapan layar) 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A warna hitam No. WhatsApp: 0838-6167-9777 dan No. WhatsApp Business: 0896-4777 1117 dengan IMEI 1: 864699055370401 dan IMEI 2: 864699055370419 (Milik sdr FAZRIN);
- Screenshot (tangkapan layar) 1 (satu) buah HP merk Oppo A12 warna biru No. WhatsApp Business: 0882-0195-38678 dengan IMEI 1: 868383048888110 dan IMEI 2: 868383048888102 (Milik sdr FAZRIN;
- Screenshot (tangkapan layar) 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A06 warna hitam No. WhatsApp Business: 0838-2982-9327 dan No. Simcard: 0812-5739-6415 dengan IMEI 1: 352978786837394 dan IMEI 2: 354435136837390 (Milik sdr DWI);
- Screenshot (tangkapan layar) 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna hitam No. WhatsApp: 0831-4066-1018 dengan IMEI 1: 863827042180127 dan IMEI 2: 863827042180135 (Milik sdr DWI);

***Dirampas untuk dimusnahkan*;**

- Uang tunai sebesar Rp413.000,00 (empat ratus tiga belas ribu);
- Uang tunai sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu);

Dirampas untuk negara;

8. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2026 oleh Kami, **Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Ariyas Dedy, S.H.,** dan **Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aryo Susanto, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Romly Salijo, S.H.,** Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ariyas Dedy, S.H. **Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.**

Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)